

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Medidas Administrativas (arts. 269 a 279 da Lei nº 9.503/1997)

Neste Capítulo falaremos a respeito das Medidas Administrativas, tema que está disposto nos artigos 269 a 279 do Código de Trânsito Brasileiro.

O que são as medidas administrativas?

Muitos concurreiros confundem a medida administrativa com a penalidade, porque, no Código de Trânsito, elas geralmente aparecem juntas, nos mesmos artigos. Mas elas têm naturezas bem distintas.

A penalidade, como o próprio nome diz, visa punir o responsável por alguma infração cometida. Por exemplo, imagine que João não tenha habilitação e seja parado numa blitz. O policial, diante da constatação, faz a autuação, pois estamos diante de uma infração gravíssima. Aqui teremos uma multa (**penalidade**). Contudo, se, aplicada a multa, o policial permitisse que João saísse do local dirigindo o carro, o que ocorreria? Oras, João continuaria cometendo a infração, pois ainda estaria dirigindo sem ser habilitado. Então, como **medida administrativa**, para sanar a situação, **impedindo que a irregularidade continue ocorrendo**, o veículo será retido, até que se apresente algum condutor habilitado (art. 162).

Note como os dois institutos são independentes entre si. Mesmo que a multa seja paga, o veículo não é liberado enquanto não aparecer um motorista habilitado, pois a finalidade da medida administrativa não é punir, é sanar a situação irregular. De outro modo, se aparecer um motorista habilitado para retirar o carro, a multa ainda deve ser paga, pois sanar a irregularidade não é o mesmo que cumprir a penalidade.

Deste modo, podemos definir as medidas administrativas como um conjunto de ações adotadas por um agente público que visam sanar a situação irregular, evitando que ela se prolongue no tempo.

Antes de conhecermos quais são as medidas administrativas, vamos analisar algumas características delas.

- A responsabilidade pela aplicação geralmente é dos **Agentes de Trânsito**, mas nada impede que uma Autoridade de Trânsito também as aplique.

- Elas **não elidem (eliminam)** a aplicação das penalidades impostas por infrações, pois têm caráter **COMPLEMENTAR** a estas.

- Não possuem caráter de sanção, ao contrário das penalidades. Ou seja, as medidas administrativas **não necessitam de processo administrativo** para a sua aplicação. São realizadas no momento da abordagem ou da fiscalização, tendo efeitos imediatos.

- O **objetivo prioritário** da ordem, do consentimento, da fiscalização, das medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes é **a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa**

Sendo assim, vamos ver agora quais são os tipos de medidas administrativas previstos no CTB.

Tipos de Medidas Administrativas

Abaixo segue o rol de medidas administrativas dispostas no artigo 269 do CTB:

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	
RE tenção do veículo	
RE moção do veículo	
RE colhimento da CNH	
RE colhimento da Permissão para Dirigir	
RE colhimento do Certificado de Registro	
RE colhimento do Certificado de Licenciamento Anual	
RE colhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos	
RE alização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica	
RE alização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular	
T ransbordo do excesso de carga	

Com exceção da medida "**T**ransbordo do excesso de carga", todas as outras começam com a sílaba "**RE**". Só com essa "sacada" já dá para matar diversas questões.

Vamos ver então o que significa cada medida administrativa.

1) Retenção do Veículo



Fonte: portaldotransito.com.br

A retenção do veículo tem como objetivo resolver a irregularidade no momento da abordagem, consistindo na imobilização do veículo. Em qualquer caso, deverá haver previsão expressa no CTB para o agente de trânsito aplicar essa medida. Veja um exemplo:

Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Quando ocorrer a abordagem, deverá ser levado em conta o seguinte:

A irregularidade pode ser sanada no local da infração?

1) Se a resposta for **SIM** e o problema for **resolvido**, o Agente **liberará** o veículo, **mas não deixará de autuar o infrator**.

2) Se a resposta for **NÃO** e o veículo apresentar **condições de segurança para circulação**, o Agente:

- **liberará** o veículo, **mas não deixará de autuar o infrator**;

- **recolherá o Certificado de Licenciamento Anual - CLA (ou CRLV)**, **contra apresentação do recibo**. Cabe ressaltar que o CLA será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, **tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado**.

- dará prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, sendo considerado **notificado** para essa finalidade **na mesma ocasião**. Esse prazo **NÃO PODERÁ** ser **maior que 30 dias**.

OBS: Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito

E o que acontece se o infrator **não efetuar a regularização no prazo dado?**

Será feito **registro** de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será **retirada** após comprovada a **regularização**. O veículo também será **recolhido** ao depósito, aplicando-se as regras da medida administrativa de **REMOÇÃO**.

3) Se a resposta for **NÃO** e o veículo **NÃO** apresentar condições de segurança para circulação, o veículo também será **recolhido** ao depósito, aplicando-se as regras da medida administrativa de **REMOÇÃO**.



Fique ligado!

Em casos de **veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível**, **fica A CRITÉRIO DO AGENTE a não retenção imediata**, **desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública**. Ou seja, trata-se de um ato discricionário que deverá ser analisado no momento da abordagem.

Vamos à próxima medida administrativa.

2) Remoção do Veículo



Fonte: autopapo.uol.com.br

A remoção é uma medida mais drástica que a retenção. O veículo será guinchado e levado a depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.



Fique ligado!

Se a irregularidade **for sanada** no local da infração, **não deverá ser efetuada a remoção do veículo**. Na remoção **não existia a possibilidade do Agente de Trânsito liberar o veículo e dar prazo ao condutor para sanar a irregularidade depois**. Isso até a vigência da Lei nº 14.071/2020. Concluindo:

OU o problema era resolvido "na hora" **OU** o carro era guinchado ao depósito.

Mas temos novidades quanto ao tema acima!

A **Lei nº 14.229/2021** incluiu a possibilidade do veículo ser liberado, dando-se um prazo (não superior a 15 dias) para que a situação seja regularizada:

Art. 271 (...)

§ 9º-A. **Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 (quinze) dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.**

§ 9º-B. O disposto no § 9º-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso VIII do caput do art. 231 deste Código.

§ 9º-C. **Não efetuada a regularização no prazo** referido no § 9º-A deste artigo, **será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, o qual será retirado após comprovada a regularização.**

§ 9º-D. O **descumprimento** da obrigação estabelecida no § 9º-A deste artigo **resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto neste artigo.**

Cabe ressaltar que, conforme consta no § 9º-B do artigo 271, a possibilidade acima não se aplica a 2 (duas) infrações:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - **remoção do veículo;**

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - **remoção do veículo;**

Portanto, para essas duas infrações, continua valendo a regra do:

OU o problema é resolvido "na hora" **OU** o carro é guinchado ao depósito.

Repare que ambas as infrações tratam de **LICENCIAMENTO**.

Após a remoção, o veículo só poderá ser liberado se houver sido reparado qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Ou seja, trata-se de uma **CONDIÇÃO NECESSÁRIA**.

Caso não seja possível realizar o reparo no depósito, a autoridade responsável pela remoção **liberará** o veículo para reparo, com as seguintes condições:

- na forma **TRANSPORTADA**;
- mediante **AUTORIZAÇÃO**;
- com **PRAZO** assinalado para reapresentação.

Repare que trata-se de um ato **VINCULADO**, pois o CTB não abre brecha para a discricionariedade dessa ação. Se o conserto tiver que acontecer fora do depósito, a autoridade deverá liberar o veículo, seguindo as condições acima:

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

*§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a **autoridade responsável pela remoção liberará** o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação.*

Quanto aos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo, estes poderão ser realizados:

- Por órgão público, **DIRETAMENTE**; ou
- Por **PARTICULAR** contratado por licitação pública.

Em ambos os casos, o proprietário do veículo será o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

Agora vejamos algumas regrinhas a respeito da **notificação** do proprietário ou do condutor.

A notificação sobre as providências necessárias à sua restituição deve ocorrer **no ato da remoção do veículo**. Também deverá ser notificado o que está disposto no artigo 328 do CTB, que traz um prazo de **60 (sessenta) dias** para haver reclamação do veículo por parte do proprietário. Se este não se manifestar nesse prazo, o veículo será levado a **leilão**:

Art. 271, § 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.



Fique ligado!

Nos termos do artigo 271, §8º, do CTB, **não importa** se o endereço do proprietário está **desatualizado** ou se ele **recusou-se** a receber a notificação. Em ambos os casos, **ela será considerada recebida para todos os efeitos**.

Se por qualquer motivo o proprietário ou o condutor não estiver presente no momento da remoção do veículo, **a autoridade terá o prazo de 10 dias, contado da data da remoção**, para expedir ao proprietário a notificação, **por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência**. **Caso estas opções restarem frustradas**, a notificação **poderá** ser feita por **EDITAL**.

Nos casos de veículos licenciados no **EXTERIOR**, toda notificação será feita por **EDITAL**.

E como se dá o pagamento das despesas e custos do serviço de remoção?

O pagamento das despesas de remoção e estada engloba o período **INTEGRAL**, contado em **DIAS**, em que **EFETIVAMENTE** o veículo permanecer em depósito. O **prazo máximo** em que o veículo poderá ficar no depósito é de **6 (seis) meses**.

O § 11 do artigo 271 prevê a possibilidade dos custos dos serviços de remoção e estada prestados serem pagos **DIRETAMENTE** pelo proprietário ao contratado. Essa situação **NÃO AFASTA** a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei.



Tome nota!

Havendo **RECOLHIMENTO INDEVIDO** ou **ABUSO** no período de retenção em depósito, poderá o proprietário do veículo objeto do recolhimento reclamar o fato, tanto na via ADMINISTRATIVA quanto na JUDICIAL. Em caso de restar comprovada uma das duas situações, **o ente público será responsável pela devolução das quantias pagas**, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

Pronto! Acabamos as duas medidas administrativas mais "parrudas" desse capítulo. Vamos à próxima.

3) Recolhimento da CNH e da Permissão para Dirigir



Fonte: detran.al

Antes de mais nada, cabe dizer que o § 3º do artigo 269 considera como documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação, a Permissão para Dirigir e a Autorização para Conduzir Ciclomotor. Veja:

Art. 269. § 3º São documentos de habilitação: (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

I - a Carteira Nacional de Habilitação; **(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)**

II - a Permissão para Dirigir; e **(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)**

III - a Autorização para Conduzir Ciclomotor. **(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)**

O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir ocorre:

- nos casos previstos no CTB;

- quando houver suspeita de sua **inautenticidade** ou **adulteração**, ou seja, em caso de **documento falsificado**.

Lembrando que, em todas as situações, essa medida ocorrerá sempre mediante **RECIBO**.

Adiante!

4) Recolhimento do Certificado de Registro (CRV)

Legenda do Formulário de Registro de Veículo (CRV):

- Número da Via:** Caso tenha solicitado outras, será demonstrado o número.
- Código Renavam:**
- Nº do Espelho:**
- R.N.T.R.C. Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas:**
- Nome e Endereço do proprietário:**
- CPF ou CNPJ do proprietário:**
- Placa do veículo:**
- Nome do proprietário anterior:**
- Placa e Estado - UF anterior:** Caso o veículo seja transferido entre Estados.
- Espécie e Tipo:**
- Marca e Modelo:**
- Capacidade Potência Cilindrada:**
- Observações sobre a situação do veículo:**
- Local do registro:**
- Assinatura do responsável:**
- Nº do Chassi:**
- Combustível:**
- Ano de Fabricação e do Modelo:**
- Cor do veículo:**
- Categoria do Veículo:**
- Data da emissão do documento:**

Detalhes do Formulário:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DETRAN - SP
Nº
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO
1
NOME/ENDEREÇO
PLACA
NOME ANTERIOR
PLACA ANTERIOR
ESPÉCIE/TIPO
COMBUSTÍVEL
MARCA/MODELO
ANO FABR - ANO MOD
COR PRD - COR PRD
CATEGORIA
COR PREDOMINANTE
OBSERVAÇÕES
DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA TRANSFERÊNCIA
SEM RESERVA
LOCAL
DATA
SAO PAULO
25/08/2011

Legenda do Formulário de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV):

- Preencha os campos com os dados do comprador do veículo:**
- Nome do Comprador:** Em caso de pessoa jurídica, descreva a razão social.
- Não preencher o campo R.G em caso de pessoa jurídica:**
- Endereço do Comprador:**
- Local e data em que foi realizada a venda:**
- Assinatura do Comprador do veículo:**
- Preencha o valor da venda do veículo:**
- CPF / CNPJ do Comprador:**
- Assinatura do atual proprietário que está vendendo o veículo:**
- OBS.: Assine o documento somente na presença do notário ou tabelião no cartório onde será realizado o reconhecimento da firma por autenticidade. Solicite uma cópia autenticada do documento no cartório para realizar a comunicação da venda do veículo no Detran.SP**

Detalhes do Formulário:

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV
AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:
VALORES
NOME DO COMPRADOR
RG
CPF/CNPJ
ENDEREÇO
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR
DE ASSINATURA DO COMPRADOR
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR
CONFORME ART. 305-C, P.C.
Campo de reconhecimento de firma utilizado para autenticação do cartório

Fonte das imagens: detran.sp.gov.br

O CRV é o documento emitido quando o veículo é emplacado pela primeira vez, não possuindo validade. Ele contém diversas informações importantes sobre o carro, entre elas, o número do chassi, nº RENAVAM, ano, cor, etc. É através dele que se realiza a transferência do veículo.

Em alguns casos, conforme previsto no artigo 123 do CTB, será necessário emitir um novo Certificado de Registro de Veículo:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

Feita essa breve explicação, vejamos os casos em que haverá o recolhimento do CRV:

- nos casos previstos no CTB
- quando houver suspeita de sua **inautenticidade** ou **adulteração**, ou seja, em caso de **documento falsificado**.
- se, **alienado o veículo, não for transferida sua propriedade** no prazo de **30 (trinta) dias**

Lembrando que, em todas as situações, essa medida ocorrerá sempre mediante **RECIBO**.

5) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual (CRLV)



NISSAN/ MARCH 16SL CVT

Verifique o QR Code com o app Vio

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DENATRAN	DETRAN - DF		Nº 014734464773
	CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		
	VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.
	1	01100401179	
	NOME		EXERCÍCIO
	ADONIS DAS FOMENTADAS DADOS		2019
	CPF / CNPJ		PLACA
	000.000.000-00		ABCDEF
	PLACA ANT / UF	CHASSI	
	***** / **	98765432109876543210	
ESPÉCIE/TIPO		COMBUSTÍVEL	
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL NÃO APLICÁVEL		ALCOOL/GASOLINA	
MARCA / MODELO		ANO FAB.	
NISSAN/MARCH 16SL CVT		2016	
CAP / POT / CIL		ANO MOD.	
05P/111CV/1598		2017	
CATEGORIA		COR PREDOMINANTE	
PARTICULAR		PRETA	
CONTRAN	COTA ÚNICA		VENÇ. COTA ÚNICA
	1ª		VENÇ. / COTAS
	2ª		
	3ª		
	FAIXA IPVA		PARCELAMENTO / COTAS
	PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)		IOF (R\$)
	PRÊMIO TOTAL (R\$)		DATA DE PAGAMENTO
	SEGURO OBRIGATORIO		
	OBSERVAÇÕES		
	AL FID BV FINANCEIRA SA CFI		
DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO			
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA			
LOCAL			
DATA			

Fonte: uol.com.br

Diferentemente do CRV, o Certificado de Licenciamento Anual (CLA ou CLRV) é um documento emitido todo ano, após o pagamento do IPVA, e em regra seu porte é obrigatório, tendo em vista que o parágrafo único do artigo 133 do CTB prevê a dispensa quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

Os casos em que essa medida administrativa será tomada são:

- nos casos previstos no CTB;
- quando houver suspeita de sua **inautenticidade** ou **adulteração**, ou seja, em caso de **documento falsificado**;
- prazo de licenciamento estiver **VENCIDO**;
- se houver **RETENÇÃO** do veículo **e a irregularidade não puder ser sanada no local**.

Lembrando que, em todas as situações, essa medida ocorrerá sempre mediante **RECIBO**.

6) Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica



Fonte: doutormultas.com.br

Aqui temos o famoso "bafômetro", que busca medir a concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar. Desde 2012 o legislador impôs a prática da **tolerância zero** a respeito dessa conduta, ou seja, feito o exame e o aparelho acusar qualquer nível de concentração de álcool, já era! Aplicam-se as penalidades previstas no artigo 165 do CTB:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O CTB também permite a possibilidade de caracterização da infração acima mediante:

- **imagem,**
- **vídeo,**
- **constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora** (na forma definida pelo Contran) ou
- **produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.**

Cabe ressaltar que as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica, serão definidas pelo Contran.

O artigo 277 do CTB dispõe o seguinte:

Art. 277. **O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito** poderá ser submetido a **teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos**, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Nas situações acima, caso o condutor **se recusar** a se submeter a qualquer dos procedimentos, ele sofrerá a aplicação das **penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165-A**:

Art. 165-A. *Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:*

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

Agora vamos à medida administrativa "transbordo de carga".

7) Transbordo de carga



Fonte: blogdocaminhoneiro.com

Segundo o site da Receita Federal (link [aqui](https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/transito-aduaneiro/topicos/controlado-regime/transbordo-e-baldeacao) (<https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/transito-aduaneiro/topicos/controlado-regime/transbordo-e-baldeacao>)), transbordo é **"a transferência direta de mercadoria de um para outro veículo"**. Partindo dessa definição, fica mais fácil compreender que essa medida administrativa está ligada a **EXCESSO DE PESO** da carga transportada.

De acordo com o CTB

Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável.
Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada.

Vamos supor que um caminhão da Empresa X esteja transportando mercadoria acima do peso permitido e é parado pela fiscalização. Após o agente de trânsito constatar a infração, o condutor só poderá continuar a viagem se realizar o transbordo da carga excedente, sendo que todas as despesas ligadas a essa medida **correrão por conta do proprietário do veículo**, também devendo ser aplicada a multa pertinente.

Se não for possível a Empresa X realizar o transbordo de carga solicitado pelo agente, então o caminhão será **RECOLHIDO** ao depósito, e sua liberação só ocorrerá se a irregularidade for **SANADA** e se as despesas de remoção e estadas forem **PAGAS**.

E se o condutor se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis?

Nesse caso, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória, deverá ser aplicada ao condutor a penalidade prevista no artigo 209 do CTB:

Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:
Infração - grave;
Penalidade - multa.

Em caso de **fuga** do condutor à ação policial, veja o que dispõe o parágrafo único do artigo 278 do CTB:

Art. 278, Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no art. 210.

Cabe ressaltar que a penalidade de apreensão do veículo foi revogada, mas o artigo 210 prevê a medida administrativa de remoção de veículo:

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

8) Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos devidos

Essa medida administrativa seguirá, no que couber, o que está disposto nos artigos 271 e 328 do CTB, que tratam das regras de **"remoção do veículo"** e de **leilão** de veículos que não forem reclamados no prazo de 60 dias, respectivamente. Esses dispositivos foram estudados no item 2 desta aula.

Finalizamos as medidas administrativas descritas nesse capítulo. Então agora partiremos para os seus dois últimos artigos, que não tratam especificamente sobre elas.

O *caput* do artigo 278-A prevê situações em que o condutor terá **CASSADO** seu documento de habilitação ou será **PROIBIDO** de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos. São elas:

Utilizar veículo para a prática de crime de:	Receptação	Condenado em decisão judicial transitada em julgado.
	Descaminho	
	Contrabando	

Em seguida, o § 1º deste dispositivo autoriza que o condutor condenado possa conseguir sua reabilitação, desde que seja submetido a todos os exames necessários à habilitação.

Por fim, o § 2º traz a possibilidade de haver decretação de **medida cautelar** de **suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção**. Para isso ocorrer, deve-se obedecer os seguintes critérios:

- ser declarada **DE OFÍCIO**, pelo juiz, ou a **REQUERIMENTO** do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial;
- o condutor ter sido preso em **FLAGRANTE** por um dos seguintes crimes: **Receptação, Descaminho ou Contrabando**.

Art. 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1º O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma deste Código.

§ 2º No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Já o artigo 279 do CTB trata de uma **responsabilidade exclusiva** do **perito oficial encarregado do levantamento pericial**, a respeito da retirada de disco ou unidade armazenadora de registro instantâneo de velocidade e tempo:

*Art. 279. Em caso de sinistro com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, **somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.***

Esquematizando, essa **responsabilidade exclusiva** ocorre quando **simultaneamente**:

- o sinistro envolver **VÍTIMAS**;
- o veículo for equipado com **REGISTRADOR INSTANTÂNEO DE VELOCIDADE E TEMPO**.

Por fim, vejamos o disposto no artigo 279-A:

Art. 279-A. O veículo em estado de abandono ou sinistrado **poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente** da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Contran. **(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)**

§ 1º A remoção do veículo sinistrado será realizada quando não houver responsável por ele no local do sinistro. **(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)**

§ 2º Aplicam-se à remoção de veículo em estado de abandono ou sinistrado as disposições constantes do art. 328, sem prejuízo das demais disposições deste Código. **(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)**

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960